

DISCLAIMER : The translated judgement in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his / her language and may not be used for any other purpose . For all practical and official purposes , the English version of the judgement shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation .

=====

અહેવાલયોગ્ય

ભારતની સર્વોચ્ચ અદાલતમાં

દિવાની અપીલીય ન્યાયક્ષેત્ર

સિવિલ અપીલ નંબર ૨૫૧૮/૨૦૨૩

(એસ.એલ.પી.(સિવિલ) નં.૨૫૭૧૪-૧૭/૨૦૧૮ માથી ઉદભવતી)

રજિસ્ટ્રાર જનરલ, કાર્ગટક ઉચ્ચ ન્યાયાલય અને અન્ય... અપીલકર્તા (ઓ)

વિરુદ્ધ

શ્રી એમ નરસિમ્હા પ્રસાદ.... સામાવાળા (ઓ)

ચુકાદો

ન્યાયામુર્તિ વી. રામસુબ્રમણ્યમ.

(૧) પરવાનગી આપવામાં આવી.

(૨) કર્ણાટક હાઈકોર્ટની ડિવિઝન બેંચે, સામાવાળા સિવિલ જજ (જુનિયર ડિવિઝન)ને ફરજિયાત સેવામાંથી બરતરફ કરવાની સજાને રદ કરતા સંયુક્ત આદેશો સામે કર્ણાટક હાઈકોર્ટના રજિસ્ટ્રાર જનરલે ઉપરોક્ત અપીલો ફાઈલ કરેલ છે.

(૩) અમે અપીલકર્તા-હાઈકોર્ટના વરિષ્ઠ વકીલ શ્રી બસવ પ્રભુ એસ. પાટિલ અને વરિષ્ઠ વકીલ સુશ્રી અનિતા હેનોય, સામાવાળા તરફથી હાજર થયેલા ને સાંભળ્યા છે.

(૪) સામાવાળાની ૩૧.૦૧.૧૯૯૫ના જાહેરનામા દ્વારા સિવિલ જજ (જુનિયર ડિવિઝન) તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી હતી.

(૫) ગંભીર ગેરવર્તણૂકના અમુક આરોપો પર, સામાવાળાને ૨૫.૦૧.૨૦૦૫ના આદેશ દ્વારા સસ્પેન્શન હેઠળ મૂકવામાં આવ્યો હતો, ત્યારબાદ ડીઆઈ નં.૨/૨૦૦૫; ડીઆઈ નં.૩/૨૦૦૫; ડીઆઈ નં.૪/૨૦૦૫; ડીઆઈ નં. ૫/૨૦૦૫માં ૨૩.૦૩.૨૦૦૫ના ચાર્જ મેમો રજૂ કરીને શિસ્તની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી હતી.

(૬) તમામ ચાર ચાર્જ મેમોરેન્ડમ એટલે કે ૨૦૦૫ની ડીઆઈ નં.૨,૩,૪,૫ સાથે સંકળાયેલ અલગ અલગ પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી, જેના પરિણામે તપાસ

અધિકારી દ્વારા ૨૯.૦૩.૨૦૦૭ અને ૨૭.૦૪.૨૦૦૭ના રોજ અલગ-અલગ અહેવાલો રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. તપાસ અહેવાલો અનુસાર, કેટલાક આરોપો સાબિત થયા હતા અને અન્ય આરોપો સાબિત થયા નહોતા.

(૭) તેથી બીજી કારણ બતાવો નોટિસ જારી કરવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ કર્ણાટક હાઈકોર્ટની પૂર્ણ અદાલતે ૦૪.૧૦.૨૦૦૮ના રોજ સામાવાળાને નોકરીમાંથી બરતરફ કરવાનો દંડ ફટકારવાનો નિર્ણય લીધો હતો. પૂર્ણ અદાલતના ઠરાવના આધારે કર્ણાટકના રાજ્યપાલ દ્વારા ૧૯.૦૩.૨૦૦૯ના રોજ ફરજ પરથી બરતરફ કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો.

(૮) તપાસ અધિકારીના તારણો સામે, સામાવાળાએ ત્રણ રિટ અરજી દાખલ કરી હતી અને તેજ રીતે સેવામાં બરતરફ કરવાના આદેશને પડકારવા, સામાવાળાએ એક અલગ રિટ અરજી દાખલ કરી. આ તમામ રિટ અરજીઓ ૩૦.૧૧.૨૦૧૧ના રોજ એક સંયુક્ત આદેશ દ્વારા વિદ્વાન ન્યાયાધીશ દ્વારા ફગાવી દેવામાં આવી હતી.

(૯) તેનાથી વ્યથિત, સામાવાળાએ ઈન્ટ્રા-કોર્ટ અપીલ દાખલ કરી. હાઈકોર્ટની ડિવિઝન બેંચે એક ખૂબ જ વિચિત્ર આદેશ દ્વારા તે અપીલોને મંજૂરી આપી હતી, જેમાં દંડનો આદેશ અને તપાસ અધિકારીના તારણો રદ કરવાની સાથે-સાથે સામાવાળા વિરુદ્ધ આગળની તપાસ હાથ ન ધરવાની પણ સૂચના આપવામાં આવી

હતી. ચાર ઇન્ટ્રા-કોર્ટ અપીલ્સમાં પસાર થયેલા આવા સંયુક્ત આદેશની વિરુદ્ધમાં હાઈકોર્ટના રજિસ્ટ્રાર જનરલે આ સિવિલ અપીલો ફાઈલ કરેલ છે.

(૧૦) ઉચ્ચ ન્યાયાલય દ્વારા લેવામાં આવેલા ડ્રજિકોઇની સચોટતા પર વિચાર કરતા પહેલા, હરીફ દલીલોને ધ્યાનમાં રાખીને, દરેક ચાર્જ મેમો હેઠળ સામાવાળા સામે ઘડવામાં આવેલા આરોપો અને તે આરોપોના સંબંધમાં તપાસ અધિકારીના તારણો એક ટેબ્યુલર કોલમમાં ઢાળવો ઉપયોગી રહેશે.

ન્યાયિક અધિકારી સામેના આક્ષેપો

અનુ. નં.	<u>તહોમત</u>	<u>તહોમતનો જવાબ</u>	તપાસ અધિકારી દ્વારા પુરવાર થવું/સાબિત ન થવું
<u>તપાસ ડીઆઈ. ૨/૨૦૦૫</u>			
૧.	ન્યાયિક અધિકારીએ દિવાની દાવામાં કામચલાઉ મનાઈદુકમ માટેની વચગાળાની અરજી પર ચથાસ્થિતિ જાળવવાનો આદેશ આપ્યો હતો અને રાજ્ય વિરુદ્ધ	પ્રથમ દાવો-અનેક પ્રસંગોએ એજીપી (મદ્દારાજા ગૌડા) ની ગેરહાજરી સાબિત થઈ છે.	સાબિત થયું.

અન્ય એક સિવિલ સૂટમાં કામચલાઉ મનાઈ હુકમનો એકસ પાર્ટે આદેશ આપ્યો હતો, જેનું પ્રતિનિધિત્વ સામાવાળાઓ દ્વારા સિવિલ પ્રક્રિયા સંહિતાની કલમ ૮૦ (૨) નું ઉલ્લંઘન સાથે કર્યું હતું.	બિનજરૂરી રીતે કેસ મુલતવી રાખવામાં આવ્યો ન હતો. બે મહિનાની અંદર, આપવામાં આવેલો વચગાળાનો મનાઈ હુકમ રદ કરવામાં આવ્યો હતો. <u>બીજો દાવો-</u> બળજબરીથી કબ્જો ખાલી કરાવવાનો કેસ. ફરિયાદીએ પ્રથમ દ્રષ્ટિએ કેસ દ્રશ્યમાન કર્યો. દર્શાવ્યો હતો, એટલે યથાસ્થિતિ જાળવવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો. આ આદેશ તે	
--	---	--

		સીપીસીના આદેશ ૩૧ નિયમ-૩ મુજબની પ્રક્રિયા મુજબ આપવામાં આવેલ હતો. સામાવાળાઓ તેને (આદેશને) વેકેટ કરાવવા માટે અરજી કરી શકે છે અથવા તાકીદના આધારે તેને આગળ વધારી શકે છે. આવી કોઈ અરજી દાખલ કરવામાં આવી નહોતી.	
૨.	ન્યાયિક અધિકારીએ કેટલાક કેસોમાં અદાલતમાં હાજર સાક્ષીઓને તપાસ્યા ન હતા અને તે સાક્ષીઓના પુરાવાઓ નોંધવાનું તેમના માટે શક્ય હતું	કોર્ટ અન્ય કેસોની સુનાવણીમાં વ્યસ્ત હતી, અને લોક અદાલતમાં રોકાયેલ હતી.	સાબિત થયું નથી.

	તેમ છતાં માત્ર પ્રોસિડીંગ્સમાં મુદત નાખતા હતા.		
૩.	સાક્ષીઓની હાજરી હોવા છતાં અને વોરન્ટ પરત ખેંચવા માટે અરજીઓ દાખલ કરવા માંગતા હોવા છતાં ન્યાયિક અધિકારીએ સાક્ષીઓ સામે જામીનપાત્ર અને બિન-જામીનપાત્ર વોરન્ટ ઇશ્યુ કર્યા હતા.	કોર્ટ અન્ય/જૂની મેટરની સુનાવણીમાં વ્યસ્ત હતી.	સાબિત થયું નથી.
૪.	ન્યાયિક અધિકારીએ ફોજદારી કેસ ધ્યાને લીધેલ હતો અને છ સાક્ષીઓને બિન-જામીનપાત્ર વોરન્ટ ઇશ્યુ કર્યા હતા અને જ્યારે સાક્ષીઓ હાજર થયા ન હતા ત્યારે તેમની તપાસ્યા ન હતા અને સદર સાક્ષીઓ વોરન્ટ પરત લેવા માટે અરજી દાખલ કરવા બંધાયેલા છે તેવો ભાર મૂક્યો હતો.	કોર્ટ અન્ય/જૂની બાબતોની સુનાવણીમાં વ્યસ્ત હતી.	સાબિત થયું નથી.
૫.	ન્યાયિક અધિકારીએ કર્ણાટક વન અધિનિયમ, ૧૯૬૩ હેઠળના	વન અપરાધ —તે માત્ર મેજિસ્ટ્રેટ દ્વારા	સાબિત થયું.

	ગુનાઓના આરોપીને જામીન આપ્યા હતા.	જ ચલાવવામાં આવે છે. આ બનાવ કલમ ૮૬,૮૭ નું ઉદ્ધંધન બાબતનો નહોતો કે હાથીદાંતને લગતો કેસ પણ નહોતો. તે કેસમાં કલમ ૧૦૪ (એ) હેઠળ, એપીપીની સુનાવણી પછી જામીન આપવામાં આવ્યા હતા, કે જે એપીપીને જેમને વાંધા રજુ કરવાની તક આપવામાં આવી હતી. એપીપીના પુરાવાઓ પર	
--	---	--	--

		ભરોસો મૂકી શકાય નહીં, કારણ કે તેઓ રસ ધરાવતા સાક્ષી છે, જ જે તેમના ગેરવર્તણૂકની ઘટના રેપોર્ટ કરી હતી, જે પછી એપીપી વિરુદ્ધ અવમાનતાની કાર્યવાહીની શરૂઆત થઈ હતી, અને તેથી હવે એપીપી તેમને ખોટી રીતે ફસાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.	
<u>તપાસ નંબર ડીઆઈ-૩/૨૦૦૫</u>			
૧.	ન્યાયિક અધિકારીએ ચુકાદાનું લખાણ તૈયાર કર્યા વગર ખુદી અદાલતમાં ચુકાદાનો ઓપરેટિવ	આ આરોપોનો ઇનકાર કર્યો હતો. તેમણે કહ્યું હતું કે,	સાબિત થયું.

	ભાગ વાંચી સંભળાવ્યો હતો અને તે ચુકાદો ખરેખર પાછળથી તૈયાર કરવામાં આવેલો હતો.	તેમણે સંપૂર્ણ રીતે આદેશ આપ્યા વગર ક્યારેય એક પણ ચુકાદો આપ્યો નથી. તેમની પાસે એક નવો સ્ટેનોગ્રાફર હતો, જેને સ્ટેનોગ્રાફરની બુક જાળવવાની ટેવ નહોતી, સ્ટેનોગ્રાફર અવારનવાર ભૂલો કરતા હતા અને ડિક્ટેશન લેવામાં અનિયમિત હતા. સ્ટેનોગ્રાફરે જવાબમાં લખેલા પત્રમાં પોતાની ખામીઓ કબૂલી હતી અને બાદમાં	
--	--	--	--

		તેમણે સેવામાંથી રાજીનામું આપી દીધું હતું. સ્ટેનોગ્રાફર શિખાઉ હતા, તેમના કાર્યમાં બેદરકારી અને નિષ્ફળ હતા. તેમના લખાણમાં સંખ્યાબંધ ટાઇપોગ્રાફિકલ ભૂલો રહેતી, કેટલાય પ્રસંગો પર પુનઃલખવાની જરૂર ઉભી થતી. સ્ટેનોગ્રાફરની અક્ષમતા બદલ તેમને કેટલાંક મેમો ઈશ્યૂ કરવામાં આવ્યાં, જે સબબ તેમણે લેખિત માફી	
--	--	--	--

		માંગી હતી. કોઈ પણ કેસમાં પક્ષો તરફથી કોઈ ફરિયાદ નથી, ફરિયાદીને સોમશેખર અને મધ્વારાજા ગૌડા દ્વારા તેમને ખોટી રીતે ફસાવવા માટે ઉભા કરેલ છે. ત્રણ દાવાઓ સાથે સંબંધિત આક્ષેપો છે તે પૈકી બે મની સૂટ હતા જેમાં લેખિત નિવેદન દાખલ કરવામાં આવ્યું નહોતું અને સામાવાળાઓ એકતરફી (એક્સ	
--	--	--	--

		પાર્ટે) હતા. ત્રીજો દાવો, તેમાં ચુકાદો લખાવવામાં આવ્યો હતો જે અદાલતમાં ટાઈપ થયેલ હતો અને અદાલતમાં જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. આ લખાણમાં કેટલીક ભૂલો હતી અને સ્ટેનોગ્રાફરને તે ફરીથી લખવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો હતો. હસ્તાક્ષરિત ચુકાદો એક આલમારીમાં રાખવામાં આવ્યો હતો, જેની ચાવી સ્ટેનોગ્રાફરની પાસે હતી, કે તેમણે	
--	--	--	--

		હસ્તાક્ષર કરેલા ચુકાદાને બદલે ટાઈપ કરેલા (હસ્તાક્ષર ન કરેલા) લખાણને જાણી-જોઈને ફરીથી રજૂ કર્યું હતું, તે સસ્ટેનોગ્રાફર બે વકીલોને મદદ કરી રહ્યા હતા-જજને ખોટી રીતે ફસાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા.	
૨.	૯.૧૦.૨૦૦૨ ના રોજ સિવિલ દાવા માં ચુકાદો આપ્યો હતો, જ્યારે વાસ્તવમાં ૧૧.૧૦.૨૦૦૨ ના રોજ ચુકાદો લખાવવામાં આવ્યો હતો, જેમાં ન્યાયિક અધિકારીની સહી નહોતી.	આરોપોનો ઇનકાર કર્યો હતો. તેમણે અગાઉથી જ ચુકાદો આપ્યો હતો અને તેના પર હસ્તાક્ષર કર્યા હતા. તેમણે દાવો કર્યો	સાબિત થયું.

		હતો કે, કેટલાક નિહિત સ્વાર્થ ધરાવતા લોકોએ કોઈ ઉપદ્રવ કરેલ છે. આ બાબતમાં દાવેદારો/વકીલો તરફથી કોઈ ફરિયાદ નહોતી. હાલના ફરિયાદી એક કાલ્પનિક (Sic) વ્યક્તિ છે જે, જેતે કેસો પૈકી કોઈ પણ કેસમાં પક્ષકાર નથી જે વકીલ સોમશેખર અને સહાયક સરકારી વકીલો તેમની સામે બદલો લેવા માટે ઉભા કરેલ છે.	
--	--	--	--

		સ્ટેનોગ્રાફર પણ નવા હતા અને તેમને ડિક્ટેશન લેવાની આદત નહોતી, તેમણે પોતાની ખામીઓ સ્વીકારી હતી.	
૩.	ન્યાયિક અધિકારીએ ઓ.એસ. ૩૧/૨૦૦૧ માં ચુકાદો તૈયાર કર્યો હતો પરંતુ ચુકાદા પર સહી કરી ન હતી.	આ આરોપોનો ઇનકાર કર્યો હતો કે તેમણે ચુકાદોઓ જાહેર કરતા પહેલા તમામ ચુકાદાઓ પર હસ્તાક્ષરો કર્યા હતા. આ બાબતે તેમની સામે ક્યારેય કોઈ ફરિયાદ કરવામાં આવી નથી. કે નિહિત હીત ધરાવતા વ્યક્તિઓ તેમ ની	સાબિત થયું.

		સામે કામ કરે છે. તેમના સ્ટેનોગ્રાફર નવા હતા અને ડિક્ટેશન લેવામાં અનિયમિત હતા, ભૂલો કરી હતી અને પત્રમાં તેમની ખામીઓ સ્વીકારી હતી.	
જ.	ન્યાયિક અધિકારીએ પ.ર.૨૦૦૨ ના રોજ સિવિલ સૂટમાં ચુકાદો તૈયાર કર્યો હતો અને તે અપૂર્ણ રહ્યો હતો.	આરોપોનો ઇનકાર કરેલ છે. નિહિત હિતોએ હસ્તાક્ષરિત સંપુરણ ચુકાદાને આંશીક મુદ્દીત ચુકાદા સાથે બદલીને ચેડા કરેલ હોય શકે. કોઈ વ્યક્તિ તરફથી કોઈ ફરિયાદ નથી. ફરિયાદો કરનાર	સાબિત થયું.

		વ્યક્તિ કાલ્પનિક વ્યક્તિ છે. સ્ટેનોગ્રાફર નવા અને ડીક્ટેશનથી ટેવાચેલા નથી.	
પ.	ન્યાયિક અધિકારીએ ૨૩.૧૦.૨૦૨૨ના રોજ દિવાની દાવા માં ચુકાદો આપ્યો હતો અને ચુકાદાનો એક ભાગ ઓર્ડર શીટ પર લખ્યો હતો અને છ દિવસ પછી ઔપચારિક ચુકાદો તૈયાર કરવામાં આવ્યો હતો.	આરોપોનો ઇનકાર કરેલ છે. શેરીસ્તાદાર જેવા સ્વાર્થી તત્વોએ ચેડા કર્યા જેમાં હસ્તાક્ષર કરેલા સંપૂર્ણ ચુકાદાને આંશિકરીતે પ્રિન્ટ્ થયેલ ચુકાદાથી બદલાવી દિધેલ છે. કોઈ વ્યક્તિ તરફથી કોઈ ફરિયાદ નથી. હાલના ફરિયાદી એ એક કાલ્પનિક વ્યક્તિ છે જે	સાબિત થયું.

		એપીપી સોમશેખરે બદલો લેવા માટે ઉભા કરેલા છે. સ્ટેનોગ્રાફર નવા છે અને ડીકટેશનથી ટેવાયેલા નથી.	
<u>તપાસ નંબર ડીઆઈ-૪/૨૦૦૫</u>			
૧.	ન્યાયિક અધિકારીએ કર્ણાટક વન અધિનિયમ હેઠળ દંડનીય અપરાધોના એક કેસમાં આરોપીના વકીલની વિનંતી પર કેસને મુદત અગાઉ (બોર્ડ ઉપર, SIC) રાખ્યો હતો અને જામીન આપ્યા હતા અને અધિક સરકારી વકીલની વિનંતી પર કેસ ફરીથી મુદત અગાઉ રાખવામાં આવ્યો હતો અને ત્યારબાદ આરોપીને બિન-જામીનપાત્ર વોરંટ ઇશ્યૂ કરવામાં આવ્યો હતો.	સોમશેખર એ બે આરોપીઓ તરફથી રજૂ થયેલા વકીલ હતા, તેમને તેમની (એટલે કે જજ શ્રી, SIC) સામે વાંધો હતો. જામીન શરતી જામીન આપવામાં આવ્યા હતા. જામીન રદ કરવામાં આવી હતી અને આરોપી	સાબિત થયું.

		તરફથી હાજર રહેલા વકિલે શરતોનું પાલન કરવામાં નિષ્ફળતા બદલ અરજીમાં લગાવવામાં આવેલા આરોપોનું ખંડન કરેલ નહીં કે લેખિત રીતે વાંધો ઉઠાવ્યો નહોતો કે મૌખિક રીતે કોઈ વાંધો ઉઠાવ્યો નહોતો. ન્યાયના હિતમાં જારી કરાયેલ બિન-જામીનપાત્ર વોરંટ, શુદ્ધભાવનાથી કામ કર્યું.	
૨.	ન્યાયિક અધિકારીએ દંડ પ્રક્રિયા સંહિતાની કલમ ૪૫૭ હેઠળ	એટલે ફરિયાદી અને આરોપીએ એક	સાબીત થયેલ નથી.

	દાખલ કરેલી અરજી પર ફોજદારી કેસમાં આદેશ આપ્યો ન હતો અને તમામ મિલકતોને મુક્ત કરી હતી.	જ મિલકતને છોડવાનો પ્રતિદાવો કર્યો હતો અને કોઈ આદેશ આપ્યો નહોતો અને કેસ તપાસ માટે કે ટ્રાયલ માટે લેવાનો હતો.	
3.	ન્યાયિક અધિકારીએ આરોપીના વકીલ સોમશેખરને ફોજદારી કેસમાં સાક્ષીની પૂછપરછ કરવા દિધેલ નહીં.	વકીલે સાક્ષીને અપ્રાસંગિક પ્રશ્નો પૂછવા શરૂ કર્યા હતા, અને તેવું ઘણી વખત ચેતવણી આપવામાં આવી હોવા છતાં કરેલ જ્યારે તેઓ આની (ઉલટ તપાસ) ને વળગી રહેલ, તો કેસમાં મુદત નાખવામાં	સાબીત થયેલ નથી

		આવેલ.	
૪.	એડવોકેટ સોમશેખર દ્વારા અરજી દાખલ થયેલ, જેનો પોકાર કરવામાં આવ્યો ન હતો, પરંતુ એડવોકેટને દુઃખદ અહેસાસ અને ચિંતાનુ કારણ બન્યું કે જ્યારે તેમને જાણવા મળ્યું કે કોઈ પણ કારણ દર્શાવ્યા વિના કેસની સુનાવણી તે દિવસે (કેસના પોકાર પહેલાં) દિવસે કેસમાં મુદત નાખવામાં આવી હતી		સાબીત થયેલ નથી
<u>તપાસ નંબર ડીઆઈ ૫/૨૦૦૫</u>			
૧.	ન્યાયિક અધિકારી ગુનાહિત કેસોમાં જાહેર હરાજીમાં મિલકતો વેચાણ માટે લાવ્યા હતા અને ચોપર, દાતરડાં વગેરે જેવી ચોક્કસ ચીજવસ્તુઓની હરાજ કરતી વખતે આ પ્રકારની હરાજ માટે ટીક-પુડ પ્લાન્ટ અને મોટર સાયકલ મુકવામાં નહોતી આવી.	વેચાણ યાદી તૈયાર કરવામાં સામેલ એકાઉન્ટ શીરસ્તેદાર અને પ્રોપર્ટી ક્લાર્ક - આ અધિકારીઓ દ્વારા તમામ પાયાના કામ કરવામાં આવ્યા	સાબિત થયું.

	પરંતુ તેમ છતાં, તેમણે ચીજ હતા. વસ્તુઓ માટે નોંધ્યું હતું કે તે એક લિંગા રાજુને વેચવામાં આવી હતી જે (લિંગા રાજુ) કોર્ટ ટાઈપિસ્ટ ની તપાસ કરવામાં ના સગા/સંબંધિ હતા અને આવી નથી. દેખીતી રીતે આવૂ વહેંચાણ, મોટરસાયકલ જૂની જજની ચેમ્બરમાં આ કરવામાં હતી, ખુલામાં પાર્ક આવ્યું હતું. એવો પણ આરોપ કરેલી હતી અને મૂકવામાં આવ્યો હતો કે, તેણે ૬ મહિનાથી અપીલકર્તાએ આ મિલકતોનું વધુ સમય માટે વેચાણ થાય તે પહેલાં તેનું વરસાદ/સૂર્યપ્રકાશ અંદાજિત મૂલ્ય તૈયાર કર્યું નહોતું. નો સામનો કર્યો	આ મગત્વનાસાક્ષીઓ ની તપાસ કરવામાં આવી નથી. મોટરસાયકલ જૂની હતી, ખુલામાં પાર્ક કરેલી હતી અને ૬ મહિનાથી વધુ સમય માટે વરસાદ/સૂર્યપ્રકાશ નો સામનો કર્યો હતો, જે રૂ.૭૦૦૦/-મા વેચાયેલ. શેરીસ્તાદારે હરાજનો રેકૉર્ડ ભળતી જગ્યાએ (ભુલથી) મુકેલ અને ત્યાર બાદ
--	--	---

		પોતાને બચાવવા માટે તેને (જજને) ખોટી રીતે ફસાવવાનો પ્રયાસ કર્યો. જો અધીનસ્થ અધિકારીઓએ કંઈક કર્યું હોય અને તેમણે ભુલથી હસ્તાક્ષર કર્યા હોય તો ભૂલો માફ કરવી જોઈએ.	
--	--	---	--

(૧૧) એવું જોવા મળ્યું છે કે જે આરોપો સાબિત થયા છે તેમાંથી કેટલાંક સામાવાળા દ્વારા પસાર કરવામાં આવેલા ન્યાયિક આદેશો સાથે સંબંધિત છે. આથી અમે સીધા જ આ આરોપોની અવગણના કરવા તૈયાર છીએ અને જોઈશું કે શું અન્ય આરોપોની સબબ સેવામાંથી બરખાસ્તનો દંડ વાજબી હતો અને શું હાઈકોર્ટની ડિવિઝન બેંચે તેને (હુકમને)રદ કર્યો તે યોગ્ય હતો.

(૧૨) એકવાર કેટલાક કેસોના નિકાલ કરવાની રીતની લગતા આરોપોની અવગણવામાં આવે ત્યારે, ચુકાદાનો સંપૂર્ણ મુસદ્દો તૈયાર થયા વિના ખુદી અદાલતમાં ચુકાદાના સક્રિય ભાગને જાહેર કરવાને લગતા કેટલાક ગંભીર આરોપો બાકી રહે છે. ઉદાહરણ તરીકે, ડીઆઈ નં. ૩/૨૦૦૫માં ચાર્જ નં. ૧, ૨, ૪ અને ૫ લો.આ આરોપો ખૂબ ગંભીર સ્વરૂપનાં છે, જેમાં સામાવાળાએ સંપૂર્ણ ચુકાદો તૈયાર થયા વગર ખુદી અદાલતમાં ચુકાદાનો મુખ્ય ભાગ જાહેર કર્યો હોવાનો આરોપ છે. એ જ રીતે તપાસ દરમિયાન જમ કરવામાં આવેલી સંપત્તિઓના હરાજીના વેચાણ સાથે સંબંધિત ડીઆઈ નં. ૫/૨૦૦૫માં ચાર્જ નં. ૧. આ ખૂબ જ ગંભીર છે અને આ આરોપોનો સામાવાળા દ્વારા આપવામાં આવેલો જવાબ અસ્પષ્ટ છે.

(૧૩) કોઈ ન્યાયિક અધિકારી પોતાના ચુકાદાનો આખરી ભાગ ખુદી અદાલતમાં ચુકાદાનો સંપૂર્ણ લખાણ તૈયાર કર્યા વગર જાહેર ન કરી શકે. સામાવાળાએ વિભાગીય તપાસમાં માત્ર એવું જ કર્યું છે કે આ બાબતની જવાબદારી તે અક્ષમ અને કથિત રીતે નવતર સ્ટેનોગ્રાફર પર ધોળી છે. અમો એ નથી જાણતા કે આ પ્રકારના ગંભીર આરોપો ને લગતા તારણો વાદગસ્ત ચુકાદામાં ઉચ્ચ અદાલતે કેવી રીતે સંપૂર્ણપણે નકારી દિધા છે.

(૧૪) હાઈકોર્ટના વાદગસ્ત ચુકાદા પર એક નજર કરીએ તો જણાય આવે છે કે, સામાવાળા દ્વારા સ્થાનિક બારના એક સભ્ય અને સહાયક સરકારી વકીલ તરફથી ગણાવવામાં હાઈકોર્ટની ડિવિઝન બેન્ચ બિનજરૂરી ઉપર બિનજરૂરી રીતે અસર

થયેલ છે. ચાલો એક મિનિટ માટે માની લઈએ કે આરોપ સામાવાળા વિરુદ્ધ દુર્ભાવના અને બદ ઇરાદો ધરાવતી વ્યક્તિઓ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી ફરિયાદોના આધારે લગાવવામાં આવ્યા હતા. તેમ છતાં, આવી દુર્ભાવના અને બદઇરાદો તે ચુકાદો તૈયાર ન કરેલ હોય, પરંતુ હુકમ જાહેર કરે તેવું સામાવાળાનું વર્તન ક્ષમ્ય ન કરી શકે

(૧૫) એ વાત સાચી છે કે કેટલાક આરોપો ન્યાયિક ચુકાદાઓ અને ન્યાયિક નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયાને લગતા છે: આવા આરોપો, તેમાં અન્ય કોઈ વસ્તુ ઉમેર્યા સિવાય, વિભાગીય કાર્યવાહી માટે કારણરૂપ ન બની શકે. આથી અમે આ આરોપોને અવગણી રહ્યા છીએ. પરંતુ ચુકાદો તૈયાર ન કરવા/શ્રુતલેખન ન આપવામાં, પરંતુ સિદ્ધ હકીકત (SIC, હુકમ) સામાવાળાની ઘોર બેદરકારી અને ખીજ્જતા ને લગતા આરોપો, સંપૂર્ણપણે અસ્વીકાર્ય અને ન્યાયિક અધિકારી માટે અયોગ્ય છે.

(૧૬) ખુદ્દી અદાલતમાં હુકમ જાહેર થયાના ઘણા દિવસો પછી પણ ચુકાદાનો સંપૂર્ણ લખાણ તૈયાર ન થવા માટે, સ્ટેનોગ્રાફરના અનુભવનો અભાવ અને તેની બિનકાર્યક્ષમતા જવાબદાર હોવાનો સામાવાળા દ્વારા લેવામાં આવેલ બચાવ, સંપૂર્ણપણે અસ્વીકાર્ય હતું. પરંતુ કમનસીબે, ઉચ્ચ અદાલતે આ પંચતંત્રની વાર્તાનો સ્વીકાર તો કર્યો જ, સાથે સાથે સ્ટેનોગ્રાફરની સાક્ષી તરીકે તપાસ ન કરવા બદલ વહીવટીતંત્રને દોષિત ઠેરવ્યા. આ પ્રકારનો અભિગમ સંપૂર્ણપણે ટકાઉ નથી.

જો સામાવાળાનો કેસ એવો હતો કે સમગ્ર દોષ સ્ટેનોગ્રાફરનો હતો, તો તે સામેવાળાની જવાબદારી હતી કે સાક્ષી તરીકે સ્ટેનોગ્રાફરને બોલાવડાવીને કમનસીબે, હાઈકોર્ટે પુરાવાના ભારને ઉલટાવી દીધો.

(૧૭) ઉચ્ચ અદાલતની પૂર્ણ અદાલતના ઠરાવ કે જે શિસ્તભંગની કાર્યવાહીને અનુસરીને ન્યાયિક અધિકારી પર લાદવામાં આવેલા દંડના આદેશ સબબ હતો, અને જ્યારે આવા દંડના આદેશને પડકારવામાં આવે ત્યારે ન્યાયાલય માત્ર સ્થાપિત માપદંડોનું પાલન કરવા માટે છે, જેમાં (i) આરોપ સાબિત થયા છે કે નહીં, (ii) તપાસ અધિકારીના તારણો વાજબી અને સંભવિત છે કે નહીં, તેમજ વિકૃત નથી, (iii) પ્રક્રિયાના નિયમો અને કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંતોનું પાલન કરવામાં આવ્યું છે કે નહીં, અને (iv) દંડ સંપૂર્ણપણે અપ્રમાણસર નહીં, ખાસ કરીને ગેરવર્તણૂકની ગંભીરતા, તેમની સેવાનો રેકૉર્ડ અને અન્ય ઉપસમન કારક સંજોગોને ધ્યાનમાં રખીને નક્કી કરવું.

(૧૮) કમનસીબે, ઉચ્ચ અદાલતે ઉપરોક્ત માપદંડો પર આ કેસમાં દંડના આદેશની સચોટતાની ચકાસણી કરી નથી.તેના બદલે, ઉચ્ચ અદાલતે વાદગરસ્ત આદેશના ફકરા ૨૬ માં એક નિષ્કર્ષ નોંધ્યો છે, જાણે કે નીચલા સ્તરે ન્યાયિક અધિકારીઓને જે સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડતો હતો તે વિશે વિદ્વાન ન્યાયાધીશો પાસે પ્રાથમિક માહિતી હતી. વાદગરસ્ત આદેશના પરિચ્છેદ ૨૬ માં ઉચ્ચ અદાલતનો અભિપ્રાય કે સામાવાળાએ કરેલી ભૂલ અને કાર્યોને ગંભીર

ગેરવર્તણૂક ગણી શકાય નહીં તે ખુબજ વિચીત્ર છે. આગમાં બળતણ ઉમેરતા ઉચ્ચ અદાલતે ફક્ત ૩૬ માં નોંધ્યું છે કે, “તેમને સેવામાંથી બરતરફ કરવા એ ખૂબ જ અત્યાચારી છે”. આ પ્રકારનું તારણ બીજું કંઈ નથી પરંતુ હાઈકોર્ટની સંપૂર્ણ અદાલત પર એક છુપો હુમલો છે. આ ચુકાદો આપ્યા પછી, ઉચ્ચ અદાલતે સામાવાળાને નિર્દોષ અને પ્રામાણિક અધિકારી તરીકે પ્રમાણિત કર્યા છે. અમને ખબર નથી કે ઉચ્ચ ન્યાયાલય આ પ્રકારના નિર્ણય પર કેવી રીતે આવી.

(૧૯) હાઈકોર્ટના વાદગસ્ત આદેશમાં વ્યક્ત કરવામાં આવેલું વધુ એક કારણ એ છે કે બીજી કારણ બતાવો નોટિસ સૂચિત દંડને સૂચવે છે અને તેથી તે કાયદાની વિરુદ્ધ છે. આ સંબંધમાં ઉચ્ચ અદાલતે હિમાચલ પ્રદેશ સ્ટેટ ઇલેક્ટ્રિસિટી બોર્ડ લિમિટેડ વિરુદ્ધ મહેશ દહિયા(૨૦૧૭) ૧ એસએસસી ૭૬૮ કેસમાં આ અદાલતના નિર્ણય પર મદાર મૂક્યો હતો.

(૨૦) પરંતુ હિમાચલ પ્રદેશ સ્ટેટ ઇલેક્ટ્રિસિટી બોર્ડ લિમિટેડ (સુપ્રા) માં આ અદાલતનો નિર્ણય એવો છે કે જ્યાં વિદ્યુત બોર્ડના શિસ્તપાલન અધિકારી-કમ-પૂર્ણકાલિન સભ્યોએ તપાસ અહેવાલની નકલ આક્ષેપિત વ્યક્તિને મોકલતા પહેલા જ મોટી પેનલ્ટી લગાવવાનો અભિપ્રાય બનાવ્યો હતો. પરંતુ આ કેસમાં હાઈકોર્ટની પૂર્ણ અદાલતે તપાસ અહેવાલ પર વિચાર કર્યો નહોતો અને સેવામાંથી દૂર કરવાનો દંડ લાદવાનો અગાઉથી નિર્ણય લીધો નહોતો.

(૨૧) હકીકતમાં, બીજી કારણ બતાવો નોટિસને લગતા કાયદાના વિકાસનો ઇતિહાસ લગભગ ૪૦ વર્ષ જૂનો છે. બીજી કારણ બતાવો નોટિસમાં સુચીત દંડ સંબંધેની જરૂરિયાતને બંધારણના અનુચ્છેદ ૩૧૧માંથી બંધારણ (૪૨મો સુધારો) અધિનિયમ, ૧૯૭૬ દ્વારા દૂર કરવામાં આવી હતી. આ અદાલતની બંધારણીય ખંડપીઠે યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયા અને અન્ય બનામ તુલસીરામ પટેલ(૧૯૮૫) ૩ એસએસસી ૩૯૮ માં આ ચુકાદાને યથાવત રાખ્યો હતો. જોકે, આ અદાલતની બે સભ્યોની ખંડપીઠે યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયા અને અન્યો વિરુદ્ધ એચ. ઈ. બાશન (૧૯૮૮) ૨ એસએસસી ૧૯૬ના કેસથી(ઉપરોક્ત ઠરાવના સંબંધે) એક નાની વિન્ડો ખોલી હતી. જેના અનુસંધાને યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયા અને અન્યો વિ.મોહમ્મદ રમઝાન ખાન (૧૯૯૧) ૧ એસએસસી ૫૮૮, જેમાં આ અદાલતે ઠરાવ્યું હતું કે તપાસ અધિકારીના તારણો પર પ્રતિભાવ આપવાની તક પ્રસ્તાવિત દંડ પર પ્રતિભાવ આપવાની તકથી અલગ છે. આખરે, ધ મેનેજિંગ ડિરેક્ટર, ઇસીઆઈએલ હૈદરાબાદ અને અન્યો વિરુદ્ધ બી. કરુનાકર અને અન્યો (૧૯૯૩) ૪ એસએસસી ૭૨૭ ના કેસમાં આ મુદ્દે સંપૂર્ણ સ્પષ્ટતા થઈ ગઈ છે.

(૨૨) આ સામાવાળાનો કેસ નથી કે હાઈકોર્ટની પૂર્ણ અદાલતે તપાસ અહેવાલની નકલો સામાવાળાને રજૂ કરતા પહેલા જ નોકરીમાંથી બરતરફ કરવાનો દંડ ફટકારવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. તપાસ અહેવાલો સાથે સંલગ્ન કારણ બતાવો નોટિસમાં ૧૧.૧૦.૨૦૦૭ના રોજની તારીખ છે. સામાવાળા દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલી રજૂઆતો તા. ૨૬-૧૦-૨૦૦૭ની છે. ત્યારબાદ જ વહીવટી સમિતિ

નં.૧એ આ બાબત પર ૨૮.૦૮.૨૦૦૮ના રોજ વિચાર કર્યો હતો અને તેને ૦૪.૧૦.૨૦૦૮ના રોજ પૂર્ણ અદાલત સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવી હતી. આથી, ઉચ્ચ અદાલતનો અભિપ્રાય કે બીજી કારણ બતાવો નોટીસ કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંતોનું ઉલ્લંઘન કરે છે તે હકીકતમાં અને કાયદેસર રીતે યોગ્ય નથી.

(૨૩) અમને એવો કોઈ કેસ જોવા મળ્યો નથી કે જેમાં હાઈકોર્ટે દંડના આદેશને રદ કરતી વખતે એવું નક્કી કર્યું હોય કે દોષિત સામે કોઈ વધુ તપાસ થશે નહીં. પરંતુ આ કેસમાં હાઈકોર્ટે આ જ કામ કર્યું છે અને એક નવા જ ન્યાયશાસ્ત્રનું સર્જન કર્યું છે. હાઈકોર્ટના વાદગરસ્ત આદેશનો સંબંધિત ભાગ નીચે મુજબ છે:....

"રીટ અપીલ મંજૂર કરવામાં આવે છે. વિદ્વાન સિંગલ જજે ડબલ્યુપી નં.૧૦૭૫૬/૨૦૦૮ અને ૧૧૦૩૦-૩૨/૨૦૦૮ (એસ. ડી. આઈ. એસ.) ના તારીખ ૩૦.૧૧.૨૦૧૧ના રોજ આપેલા વાદગરસ્ત આદેશને રદ કરવામાં આવે છે. અપીલકર્તાને નોકરીમાંથી બરતરફ કરવાનો સજાનો આદેશ રદ કરવામાં આવે છે. તમામ તપાસ અહેવાલોને નકારી કાઢવામાં આવે છે. અપીલકર્તા સામે કોઈ વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવશે નહીં. એવું ગનવાનુ રહેશે કે અપીલકર્તા સેવાનિવૃત્તિની તારીખ સુધી સેવામાં હત અને તેમને મળતા તમામ આનુશંગિક નાણાકીય લાભો, વાર્ષિક ૮ ટકા વ્યાજ સાથે ચૂકવવામાં આવે. હુકમનું પાલન ત્રણ મહીનાની અંદર કરવામાં આવે."

(૨૪) ઉપરોક્ત તમામ કારણોસર અપીલો મંજૂર થવા પાત્ર છે. તે મુજબ, તેમને મંજૂરી આપવામાં આવે છે અને હાઈકોર્ટની ડિવિઝન બેંચનો વાદગરસ્ત આદેશ રદ કરવામાં આવે છે. સામાવાળા પર લાદવામાં આવેલા દંડના આદેશને જાળવી રાખવામાં આવે છે અને સામાવાળા દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી રિટ અરજીઓ ફગાવી દેવામાં આવે છે. ખર્ચ અંગે કોઈ હુકમ નથી.

.....ન્યયામુર્તિ
(વી. રામસુબ્રમણ્યમ)

..ન્યયામુર્તિ
(પંકજ પટેલ)

નવી દિલ્હી-૧૦ એપ્રિલ, ૨૦૨૩

This judgment has been translated using AI Tool – SUVAS.

DISCLAIMER : The translated judgement in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgement shall be authentic and shall hold the the field for the purpose of execution and implementation.